

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1439/2530

นาย สม นึก ธน สมบูรณ์
นาย อำ โคว์วิลัย แสง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

จำเลยแพ้คดีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลแล้วฎีกา ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกาโดยโจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลว่า โจทก์ยอมรับชำระเงินตามคำพิพากษาเพียง 51,000 บาท นอกจากเงินดังกล่าวนี้แล้วโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกร้องและบังคับคดีเอาจากเงินจำนวนอื่น ๆ ตามคำพิพากษาอีก ศาลฎีกาจึงอนุญาตให้ถอน ฎีกาได้ ดังนี้ โจทก์ยอมจะต้องถูกผูกพันตามคำแถลงของตน จึงไม่มีสิทธิที่จะรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่จำเลยวางศาลใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อีก.

โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างของจำเลยขับรถยนต์บรรทุกชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์เสียหายเป็นเงิน 66,404 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดย

กำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท จำเลยอุทธรณ์และนำเงินค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความที่ต้องใช้แทนโจทก์วางศาลรวมเป็นเงิน 3,580 บาท ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 800 บาท จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกาโดยโจทก์ยื่น คำแถลงว่า โจทก์และจำเลยได้ตกลงกันโดยโจทก์ยินยอมรับชำระเงินตามคำ พิพากษาเพียง 51,000 บาท เท่านั้น และบัดนี้จำเลยได้ชำระเงิน จำนวน 51,000 บาท ให้โจทก์เป็นที่พอใจแล้วนอกจากเงินจำนวนดังกล่าวนี้แล้วโจทก์ไม่ตั้งใจเรียก ร้องและบังคับคดีเอาจากเงินจำนวนอื่น ๆ ตามคำพิพากษานอกจากนี้อีก ซึ่งศาลฎีกา อนุญาตให้ถอนฎีกาได้

โจทก์ขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่จำเลยวางศาลไว้ใช้แทน โจทก์จำนวน 4,380 บาท ศาลชั้นต้นอนุญาต

ต่อมาจำเลยยื่นคำแถลงลงวันที่ 27 ธันวาคม 2527 ขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม กับค่าทนายความใช้แทนโจทก์ที่วางศาลไว้คืน

ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ขอรับเงินดังกล่าวไปแล้ว ยกคำขอ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษากลับ เป็นว่าจำเลยมีสิทธิขอรับเงินค่าฤชา ธรรมเนียมและค่าทนายความที่จำเลยวางศาลใช้แทนโจทก์ได้ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้น อุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คำแถลงของโจทก์ที่ระบุว่าโจทก์จำเลยตกลงกัน โดยโจทก์ยินยอมรับชำระเงินตามคำพิพากษาเพียง 51,000 บาทเท่านั้น และบัดนี้ จำเลยได้ชำระเงินจำนวน 51,000 บาทให้แก่โจทก์เป็นที่พอใจแล้ว นอกจากเงิน จำนวนดังกล่าวนี้แล้วโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกร้องและบังคับคดีเอาเงินจำนวนอื่น ๆ ตาม คำพิพากษานอกจากนี้อีก นั้น ถือได้แล้วว่าโจทก์ยินยอรับค่าเสียหายเบ็ดเสร็จจำนวน 51,000 บาท เงินจำนวนอื่นตามคำพิพากษาคือ ดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จก็ดี เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่ จำเลยต้องใช้แทนก็ดีโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกร้องและบังคับคดีเอาอีก เมื่อโจทก์ยื่น คำแถลงดังกล่าวต่อศาล และจำเลยก็ได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาโดยอ้างถึงข้อตกลง ตามคำแถลงของโจทก์ไว้ด้วยแล้ว โจทก์จึงย่อมจะต้องถูกผูกพันตามคำแถลงของ ตนดังกล่าว ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่า ทนายความที่จำเลยวางศาลใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ อีก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีสิทธิขอรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่า ทนายความที่จำเลยวางศาลใช้แทนโจทก์ได้นั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน จำเลยไม่แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความในชั้นฎีกาให้".

(ปชา วรรณพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
